

محكمة تنفيذ بداية الرمثا الموقرة

قضية تنفيذية رقم 21 / 2026 انابات

بناء على انتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية الحقوقية المرفوعة اعلاه من قبل محكمة تنفيذ اريد الموقرة لاجراء الكشف ووصف حالة العقار وتقدير قيمته ووضع اليد عليه ، وبعد ان تم إفهامي من قبل هيئة المحكمة الموقرة المهمة الموكلة الي وهي

- (1) تطبيق المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار من جهة أخرى.
- (2) وصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً شاملاً .
- (3) تقدير قيمة قطعة الأرض رقم 13 من الحوض رقم 4 / الرباط حي جدول الاحياء من اراضي قرية عمراوه التابعة لمديرية تسجيل اراضي الرمثا وما عليها من انشاءات
- (4) تقدير قيمة حصص الشركاء المحكوم عليهم في قطعة الأرض الأتلفة الذكر.

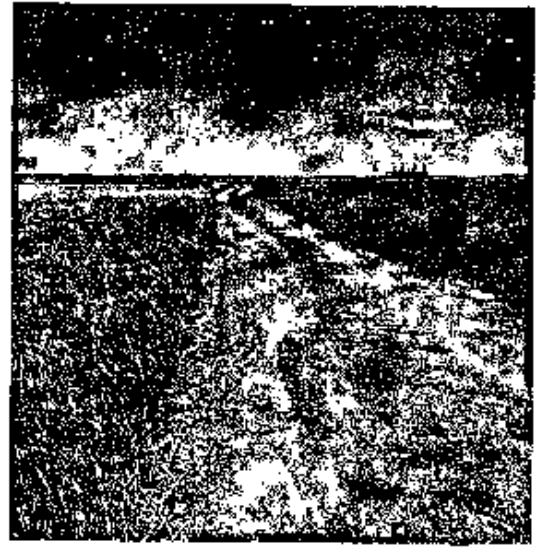
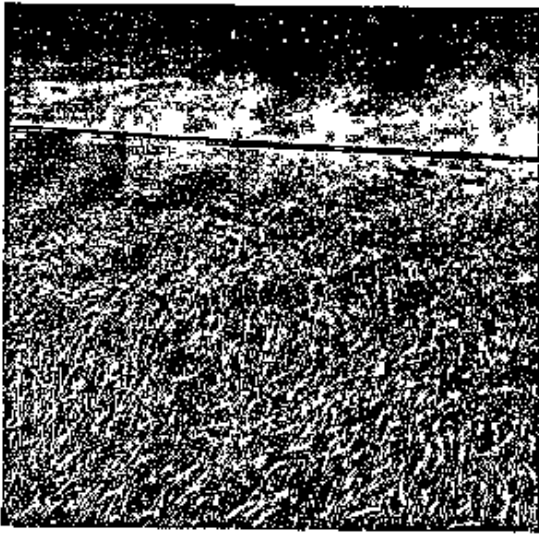
وعلى ان يراعى احكام المادتين رقم (85/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي مراعاة المذكرات المعدة من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه إن وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والإطلاع عليها وابداء رأيه حول ما ورد فيها وأن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وأن يقوم بالإفصاح عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته واستقلالته عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة إن وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بأية صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة وأن يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات التي تستغرقها مهمته وأن يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما إذا قام باجراء الخبرة واعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وأن يذكر الخبير الوقائع التي تم الاسناد اليها أو افتراضها في آرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الأمر محل الكشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة وبتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها إن وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته والآراء والأسس التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرحة تأييده لها.

وبعد أن تم تسليمي مبررات القضية ، وتم تحليلي القسم القانوني على أن أقوم بمهمتي بكل صدق وأمانة وإخلاص وبعد التجوال بقطعة الأرض رقم 13 حوض 4 / الرباط من اراضي قرية الرمثا ومطابقة المبررات مع بعضها البعض تبين لي أنها تنطبق على بعضها

البعض من جهة وعلى واقع قطعة الارض من جهة أخرى وبعد العودة للعقار والقيام بجميع الأعمال الفنية اللازمة لانجاز مهمتي تبين لي ما يلي

أولاً : وصف قطعة الارض رقم 13 حوض رقم 4 / الرباط 15 حي جدول الاحياء

إن قطعة الارض موضوع الدعوى من أراضي قرية عمراوه والتابعة لمديرية تسجيل أراضي الرمثا هي من النوع الملك خارج حدود البلديات وتقع ضمن حدود بلدية سهل حوران / منطقة عمراوه ، وهي ذات تنظيم زراعي خارج حدود البلديات وتقع شمال بلدة عمراوه بحوالي 600 متر وقريهه من الأراضي التي دخلت التنظيم بحوالي 200 متر وهي مستطيلة الشكل تتطاول من الغرب الى الشرق مستوية تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء ويقع على طول حدها الغربي طريق مفتوح ترابي ويخترقها طريق في وسطها غير مفتوح وهي سليخ خالية من الابنية والانشاءات وهي مملوكة على الشيوع وتبلغ مساحة قطعة الارض 192696 متر مربع حسب سند التسجيل المبرز وهي قريبة من الابنية السكنية وقريبة من الخدمات العامة .



ثانيا : التقديرات

وانني وفي ضوء المهمة الموكولة الي وبحدود معرفتي في أسعار العقارات وبعد الاطلاع على عقود البيع التي جرت على قطع الاراضي المماثلة لقطعة الارض موضوع الدعوى في موقعها وصفتها التنظيمية وصفة استعمالها وشرف موقعها وبعد الاطلاع ايضا على السعر الاداري الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة في ذات القطعة والحوض والتي تبين سعر المتر المربع الواحد حسب نوعه وتصنيفه لغايات احتساب الرسوم عند اجراء معاملات البيع وبعد الحساب على طريقة المقارنة

1) فابني أقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الارض موضوع الارض الدعوى والبالغة مساحتها 192696 م² بمبلغ 6 دنانير وعليه تكون قيمتها تساوي :

192696 م² × 6 دنانير = 1156176 دينار .

2) وحيث ان قطعة الارض مملوكة على الشيوع ، فإن قيمة حصص المحكوم عليهم كما يلي

الرقم	اسم الشريك المحكوم عليه	عدد حصص الشريك	جامعة الحصص	قيمة حصص الشريك
1	امنيار غازي عبد الرحمن الشبول	864	159744	6253.360
2	شادي غازي عبد الرحمن الشبول	1728	=	12506.710
3	معتز غازي عبد الرحمن الشبول	792	=	5732.240
4	عبدالله غازي عبد الرحمن الشبول	792	=	5732.240
5	روشان غازي عبد الرحمن الشبول	396	=	2866.122
6	توهاج غازي عبد الرحمن الشبول	396	=	2866.122
7	رايه غازي عبد الرحمن الشبول	396	=	2866.122
8	مرام غازي عبد الرحمن الشبول	396	=	2866.122
	المجموع	5760	159744	41689.038

ومراعاة لنصوص المواد 83 ، 84 ، 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية فانه لا يوجد اية اسباب او علاقه من شأنها اثاره الشكوك حول حيديتي واستقلالي عن اي طرف من اطراف الدعوى ولم يشارك احد معي في الخبرة حيث ان الوثائق التي استندت اليها في خبرتي هي المبررات وان الطرق والاسس المستخدمة في اعداد التقرير هي الاستئناس بعقود البيع ومراعاة الاصول الفنية في التقدير والاسعار الدارجة في السوق والمألوف منها لاسعار الاراضي وقد استغرق التقرير مدة 5 ساعات مكثبي وعمل في الموقع ولم يتم اطلاع اي جهة على محتوى التقرير وانني اؤيد ما ورد بتقرير ما لم يثبت خلاف ذلك .

وهذه خبرتي والله من وراء القصد

تحريرا في 17 / 06 / 2026

المهندس المدني والمقدر العقاري

محمد يوسف حسين اليوسف

ت : 0795093463

الرقم الوطني : 9571012837